

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת חוה אתי עטייה

2071/25/פ

הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון – הגבלת הסכום הנקוב במפרט בשל שינוי מיקומו של פריט בדירה חדשה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 3 בחוק המכר (דירות), התשל"ג–1973¹, בסעיף 3(ו), בסופו יבוא "ובלבד שלעניין שינוי מיקומו של פריט מתומחר מסוג נקודת חשמל, מאור, גז, מערכת מים ובוב, פתח מיזוג אוויר או קיר פנימי, יחייב המוכר את הקונה בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב במפרט כאמור בתוספת 15 אחוזים, ולא יחייבו בעמלה נוספת בשל השינוי כאמור."
2. תחילה ותחולה תחילתו של חוק זה בתום תשעים ימים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול על דירה שבנייתה החלה ביום התחילה ואילך.

דבר הסבר

יוקר המחיה בישראל ובכלל זה מחירי הדיור הגבוהים מהווים נטל כבד על זוגות צעירים, כשעלות דירה ממוצעת שווה כ-200 חודשי עבודה. רק בשנה האחרונה מחירי הדיור עלו בכשמונה עשר אחוזים, הביקוש הגבוה לדירות חדשות וההיצע הנמוך בשוק מורגשים היטב בכיס של הרוכשים וניכר בחובות הגבוהים שלהם לבנקים. הצעת חוק זו נועדה לספק הגנה לרוכשים מעלויות נוספות הכרוכות בשינויים מזעריים, שעלותם מייקרת את עלות הדירה בעשרות ואף מאות אלפי שקלים. כיום, רוכש דירה חדשה המבקש לבצע שינויים כגון הזזת נקודות חשמל ומאור, נקודות גז ואינסטלציה, פתחי מיזוג אוויר או קירות פנימיים, כבול לקבלן הביצוע שמתמחר את השינוי כרצונו ללא תחרות, וזאת בנוסף לעמלת פתיחת תיק שינויים שנהוג לגבות. נוצר מצב בלתי מתקבל על הדעת שבו גם מי שהצליחו להגשים את החלום לרכישת דירה, משלמים ביוקר בגלל שוק פרוץ. מוצע לבטל את העמלה בשל פתיחת תיק שינויים, לאזן בין רווח הגון לקבלן לבין הצורך שלא להטיל את כל עלות השינוי המבוקש על הרוכש, וזאת במקרה שהדרישה לשינוי בוצעה לפני בניית הדירה בפועל. היות שישנם שינויים שיצריכו השקעה כספית נוספת, במקרה של שינוי, הרוכשים ישלמו עד 115 אחוזים מסכום הזיכוי.

הצעת החוק תסדיר את הקשר הישיר בין היזם לבין הרוכש ואת אחריות היזם לסיום בניית הדירה ומסירתה. בכך, ימנעו הוצאות דרמטיות נוספות ללא הצדקה ניכרת לעין לקונים שגם כך רוכשים דירה במאמץ רב.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת חיים כץ (פ/2844/24) ועל ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/3269/24).

הצעת החוק זהה לפ/3269/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)